

Accord instituant
le Plan d'Epargne pour la Retraite Collectif
de la société
TLD EUROPE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société TLD Europe SAS dont le siège social est à :
SAINT LIN - 79420 REFFANNES RCS BRESSUIRES 340 991 546

Représentée par Monsieur Hervé CRIQUILLION agissant en qualité de Président, mandaté à cet effet par l'entreprise ci-dessus.

D'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives de la Société TLD EUROPE SAS :

- | | |
|------------------------------|--|
| - Monsieur Jean Claude PERON | délégué syndical CGT site de MONTLOUIS sur LOIRE |
| - Monsieur Patrick GUICHARD | délégué syndical CGT site de Saint LIN |
| - Monsieur Alain GORRY | délégué syndical CFTD |

D'autre part,

Il a été conclu le présent accord (ci-après dénommé « l'Accord ») constitutif du règlement d'un Plan d'Epargne Retraite Collectif d'entreprise (ci-après dénommé le « PERCO ») destiné à collecter et orienter l'épargne salariale à long terme dans le cadre juridique défini au Titre IV du livre IV du Code du travail.

Le PERCO a pour objet de permettre au personnel de l'Entreprise de se constituer, avec l'aide de celle-ci et en vue de leur retraite, un portefeuille de valeurs mobilières et de bénéficier, ce faisant, des avantages fiscaux dont est assortie cette forme d'épargne collective long terme.

Il est rappelé à l'ensemble du personnel de l'Entreprise qu'un plan d'épargne d'entreprise prévoyant une durée d'indisponibilité des avoirs égale à 5 ans a été mis en place au sein de l'Entreprise en date du 29 juin 2001.

FEDERIS EPARGNE SALARIALE est l'organisme gestionnaire du PERCO, chargé à ce titre par délégation de l'Entreprise de la tenue du registre des comptes administratifs des épargnants du PERCO.

Paraphes :

JCP

GP

FLG



Les clauses figurant dans ce PERCO sont issues des dispositions légales et réglementaires ainsi que des positions de l'administration à la date de signature du PERCO. Toute évolution ultérieure des textes ou de ses interprétations emporte modification des termes du PERCO.

Article 1. EPARGNANTS

Tous les salariés de l'Entreprise peuvent adhérer au PERCO. Cette adhésion est individuelle et facultative.

Lorsque l'effectif habituel de l'Entreprise comprend au moins un et au plus cent salariés en sus du dirigeant, le chef d'entreprise, le conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé, le président, les directeurs généraux, gérants et membres du directoire peuvent également participer au PERCO.

Lorsque l'effectif habituel de l'Entreprise comprend plus de cent salariés en sus du dirigeant, ce dernier peut participer au présent PERCO s'il est titulaire d'un contrat de travail écrit, cotise aux ASSEDIC, exerce une fonction qui le place en état de subordination à l'égard de la société et reçoit à ce titre une rémunération distincte.

Aucune condition d'ancienneté n'est requise pour adhérer au PERCO.
Les anciens salariés ayant quitté l'Entreprise peuvent continuer à effectuer des versements sur le PERCO, à condition d'avoir effectué des versements avant leur date de départ. Ces versements ne bénéficient plus de l'abondement de l'Entreprise et les frais afférents à leur gestion sont à la charge exclusive de l'ancien salarié qui effectue ces versements. Cette possibilité n'est pas ouverte au salarié qui a accès à un plan d'épargne pour la retraite collectif dans la nouvelle entreprise où il est employé.

La demande de versement du bénéficiaire est établie sur un formulaire mis à sa disposition par l'Entreprise.

Le versement d'un bénéficiaire dans le PERCO entraîne l'ouverture d'un compte au nom de ce dernier (ci-après dénommé l'« **Epargnant** »). Le fait d'effectuer un versement dans le PERCO emporte acceptation de l'accord complété de ses annexes, ainsi que du règlement des Fonds Communs de Placement d'Entreprise désignés par les présentes (ci-après dénommés « **FCPE** »).

Article 2. ALIMENTATION

Le PERCO est alimenté par les versements ci-après :

- versements volontaires des Epargnants ;

Aucune périodicité n'est imposée aux versements.

Le minimum de versement par an et par salarié est fixé à 41 € conformément à l'arrêté interministériel du 10 octobre 2001 (JO 18 oct.) sans pouvoir dépasser le maximum légal fixé à 160 €.

Et

- versements effectués par l'Entreprise, à la demande des bénéficiaires, de tout ou partie de leurs primes d'intéressement ;

JEP

GP

HG



Conformément à l'article L. 441-6 du Code du travail, les primes d'intéressement versées au PERCO sont exonérées de l'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale¹.

Les anciens salariés de l'Entreprise peuvent affecter tout ou partie de leur prime d'intéressement afférente à leur dernière période d'activité lorsque le versement de cette prime intervient après leur départ de l'Entreprise.

Ces sommes sont indisponibles pendant le délai mentionné à l'article 6 ci-après.

L'intéressement versé au PERCO par un salarié ayant quitté l'Entreprise pour quelque motif que ce soit bénéficiera de l'abondement.

Le montant total des versements volontaires (y compris l'intéressement) effectués annuellement par chaque Epargnant dans l'ensemble des plans d'épargne salariale qui lui sont proposés, ne peut excéder le quart de sa rémunération annuelle brute s'il est salarié, de son revenu professionnel soumis à l'impôt sur le revenu s'il est un dirigeant autorisé à adhérer au PERCO conformément à l'article 1 ci avant, ou de ses pensions de retraite annuelles brutes s'il est retraité.

Pour le conjoint du chef d'entreprise ayant le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du Code de commerce, et pour le salarié dont le contrat de travail est suspendu, qui n'ont perçu aucune rémunération au titre de l'année précédente, le montant total de leurs versements volontaires effectués annuellement ne peut excéder le quart du plafond annuel de la sécurité sociale².

- versement complémentaire (abondement) de l'Entreprise tel que défini à l'article 3 ci-après.
- versements par l'Entreprise des sommes attribuées aux salariés au titre de la participation aux résultats de l'Entreprise, déduction faite de la CSG et de la CRDS au titre des revenus d'activité.
- versements correspondants aux droits inscrits sur le compte épargne temps de l'Epargnant dans l'Entreprise.

Et

- transfert des sommes détenues par l'Epargnant dans le cadre d'un accord de participation ou d'un plan d'épargne salariale, qu'il y ait ou non rupture du contrat de travail.

CALENDRIER DE VERSEMENT des salariés	
Participation	à compter du 31 mars
Intéressement	à compter du 31 juillet
Compte Epargne Temps	à compter du 31 mars
Versements Volontaires	à compter du 31 mars

JCP

¹ Les exploitants individuels, les associés de sociétés de personnes et assimilés n'ayant pas opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés, et les conjoints collaborateurs ou associés peuvent déduire de leur impôt sur le revenu (BNC ou BIC) les primes d'intéressement versées au Plan dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

² Soit 8046 euros en 2007.

GP

FLG



Article 3. AIDE DE L'ENTREPRISE ET ABONDEMENT

L'aide de l'Entreprise consiste en la prise en charge des frais de tenue de compte des Epargnants dans les conditions visées à l'article 5 ci-après, et des frais de tenue des conseils de surveillance des FCPE.

Par ailleurs, l'Entreprise complètera les versements de son personnel épargnant, par un abondement calculé comme suit.

Ces modalités sont valables pour l'année 2007

Abondement sur les versements volontaires des salariés

- Pour 41 € versés l'entreprise versera un abondement de 123 € par personne.

Les versements issus du Compte Epargne Temps sont assimilés à des versements volontaires.

Le plafond annuel de l'abondement pour l'année 2007 est de 123 € par salarié (quelque soit l'origine des fonds : intéressement - participation - versements volontaires - CET).

Le versement de l'abondement intervient concomitamment aux versements de l'Epargnant ou au plus tard à la fin de chaque exercice, et en tout état de cause avant son départ de l'Entreprise.

Par année civile et par Epargnant, le montant total des versements constituant l'abondement de l'Entreprise, ne pourra ni dépasser le triple de ses versements³, ni excéder le plafond légal d'abondement en vigueur⁴.

Ce plafond tient compte, le cas échéant, de l'abondement versé à l'Epargnant dans la cadre de tout autre plan d'épargne pour la retraite collectif auquel ce dernier participe.

L'abondement qui excède le plafond fixé à l'article L. 137-5 du Code de la sécurité sociale⁵ par an et par Epargnant, est soumis à la contribution de 8,20 % au profit du Fonds de Réserve pour les Retraites. Cette contribution est à la charge de l'Entreprise.

Les sommes versées au titre de l'abondement sont soumises à la CSG et à la CRDS au titre des revenus d'activité, conformément à la réglementation en vigueur.

Les modalités d'abondement sont renégociables chaque année, avant la clôture de l'exercice et ce en dehors des réunions de Négociations Annuelles Obligatoires.

JCP

3 Maximum légal annuel en vigueur à la date de signature de l'Accord

4 Soit 16% du plafond annuel de la Sécurité Sociale (5149,44 en 2007) à la date de signature de l'Accord.

5 Soit 2300 euros à la date de signature de l'Accord.

GP

HG

E

Article 4. MODE D'INVESTISSEMENT DES SOMMES

• Affectation des sommes

Les sommes versées au Plan d'Epargne pour la Retraite Collectif sont employées à l'acquisition de parts des Fonds Communs de Placement Multi-entreprises (FCPE) ci-dessous :

- ☐ SOREA Court Terme R (22154 / SCOR) investissement orienté en totalité vers des supports de type monétaire, de manière à obtenir la préservation du capital et un rendement régulier,
- ☐ SOREA Obligations R (22156 / SOBR) investissement en totalité en produits de taux afin de limiter la variabilité de l'épargne en privilégiant les placements obligataires,
- ☐ SOREA Croissance R (22177 / SCRR), investissement recherchant la valorisation de l'épargne tout en minimisant la prise de risque par une répartition équilibrée de placements en actions et en produits de taux de la zone euro,
- ☐ SOREA Actions Euro R (22151 / SAER), investissement en totalité en actions de la zone euro de manière à bénéficier sur le long terme de la dynamique de l'économie,
- ☐ SOREA Actions Ethiques et Solidaires R (22157 / SATR), investissement recherchant la valorisation à long terme en conciliant rentabilité financière et investissement solidaire.

Les Fonds ci-dessus désignés sont gérés par la société FEDERIS GESTION D'ACTIFS, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 5.000.000 euros, dont le siège social est au 30 rue de la Victoire à Paris 9ème, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 439 275 645.

• Règles de fonctionnement et objectifs de gestion des FCPE

Les règles de fonctionnement et les objectifs de gestion de l'ensemble de ces Fonds sont précisés dans leurs règlements ainsi que dans les notices d'information. Les critères de choix de placement figurent dans les notices d'information et fiches de présentation des FCPE concernés, annexées au présent PERCO.

• Frais de gestion des FCPE

Les frais de souscription perçus sur les versements lors de l'acquisition des parts des FCPE sont à la charge de l'entreprise.

• Revenus du portefeuille des FCPE

Les revenus des sommes investies dans les FCPE sont automatiquement réinvestis dans ces FCPE pour bénéficier de l'exonération de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

• Formule de gestion des versements

Les versements sont investis selon la formule retenue par l'accord :

Formule "orientée" : l'ensemble des investissements est reçu par le FCPE réceptacle SOREA Court Terme R (22154 / SCOR) les participants pouvant ensuite effectuer sans frais un arbitrage

JEP

GP

H/G

✓

vers un ou plusieurs autre(s) Fonds.

• **Modification de l'affectation des sommes**

Les participants ont la possibilité, à tout moment, de procéder à des arbitrages d'un Fonds à l'autre, sans que la durée d'indisponibilité des avoirs ne soit remise en cause. Ces arbitrages entraînent la perception de frais forfaitaires d'arbitrages d'un montant de 2 € TTC (à la date de signature du présent règlement) à la charge du participant.

La gestion de chaque Fonds Multi-entreprises régit par les dispositions de l'article L 214-39 du code monétaire et financier, est contrôlée par un Conseil de Surveillance composé de représentants des porteurs de parts et de représentants des entreprises.

Le règlement du Fonds détermine les modalités de désignation des représentants des porteurs de parts et de l'entreprise. Chaque entreprise est représentée par un salarié porteur de parts et une personne désignée par la Direction de l'entreprise.

Le conseil de surveillance est obligatoirement réuni chaque année pour examiner le rapport de la Société de Gestion sur les opérations du Fonds et les résultats obtenus pendant l'année écoulée. Les frais de déplacements seront pris en charge par l'entreprise et le temps passé sera considéré comme du temps de travail effectif.

Article 5. DROITS DES PARTICIPANTS INVESTIS SUR LES FCPE

Les droits des participants aux Fonds sont exprimés en parts et éventuellement en millièmes de parts, chaque part représentant une même fraction des avoirs compris dans le Fonds.

Chaque participant est propriétaire du nombre de parts et de millièmes de parts souscrit au moyen des versements faits à son nom. Le nombre de parts s'accroît normalement au fur et à mesure des souscriptions nouvelles et diminue du fait des rachats (remboursement) de parts antérieurement souscrites, ou lors d'un des événements décrits à l'article 5 ci-après.

La valeur de la part évolue en fonction de la valeur du Fonds qui est déterminée chaque semaine. On l'obtient en divisant la valeur totale du Fonds par le nombre de parts existantes.

Les parts détenues par chaque participant sont enregistrées sur un compte individuel tenu par un Teneur de Comptes Conservateur de Parts.

Le Teneur de Comptes Conservateur de Parts est FEDERIS EPARGNE SALARIALE, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 10 865 240 euros, dont le siège social est au 28 rue de la Victoire à Paris 9ème, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 439 278 276.

Article 6. INDISPONIBILITE - DISPONIBILITE ANTICIPEE

6.1 La liquidation du PERCO est de droit à partir de la date à laquelle le participant a fait liquider sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse. Le participant adresse sa demande de liquidation du PERCO directement au teneur de compte.

Au-delà de cette date, l'Epargnant peut conserver les sommes et valeurs inscrites sur son compte.

La délivrance des sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants s'effectue, en principe, en capital de ses avoirs constitués au titre du PERCO. Toutefois le présent accord prévoit aussi la possibilité, pour le salarié d'opter, pour une sortie sous la forme d'une rente viagère acquise à titre onéreux.

L'Epargnant peut, s'il le souhaite, demander un panachage entre ces deux modes de sortie.

JCF

GP

FG

Lorsque l'Epargnant choisit une modalité de délivrance en capital, la délivrance doit se faire en une ou plusieurs fois.

6.2 L'Epargnant peut demander la liquidation anticipée de tout ou partie de ses avoirs du fait de la survenance de l'un des événements énumérés à l'article R. 443-12 du Code du travail, à savoir :

- a) Décès de l'Epargnant, de son conjoint, de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. En cas de décès de l'Epargnant, il appartient à ses ayants droit de demander la liquidation de ses droits dans les six mois à compter du jour du décès pour prétendre à l'exonération fiscale des sommes débloquées.
- b) Expiration des droits à l'assurance chômage de l'Epargnant ;

Invalidité de l'Epargnant, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ; cette invalidité s'apprécie au regard des 2° et 3° de l'article L.341-4 du Code de la sécurité sociale, ou doit être reconnue par décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles (CDAPH Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées) à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80% et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle. Le déblocage pour chacun de ces motifs ne peut intervenir qu'une seule fois.

- c) Situation de surendettement de l'Epargnant définie à l'article L.331-2 du Code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des FCPE ou à l'employeur soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'Epargnant ;
- d) Affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel.

Il en sera de même pour tout autre cas fixé ultérieurement par la réglementation.

• Demandes de déblocage anticipé des parts de FCPE

Les demandes de déblocage anticipé de parts sont adressées directement au Teneur de Comptes Conservateur de Parts par les participants.

Les sommes débloquées sont exonérées d'impôt sur le revenu, toutefois la plus value est assujettie aux prélèvements sociaux.

La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du participant, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.

Lorsque l'Epargnant demande la délivrance de tout ou partie de ses avoirs sous forme de capital, la plus-value constituée par la différence entre le montant de ce rachat et le montant des sommes correspondantes initialement versées dans le PERCO, est soumise à la CSG et à la CRDS au titre des revenus du capital, ainsi qu'aux prélèvements sociaux dans le cadre de la réglementation applicable.

JCP

GP

AG L

Article 7. REVENUS

Les revenus des portefeuilles constitués en application du PERCO seront obligatoirement réemployés dans le Plan qui a généré ces revenus. Tous les actes et formalités nécessaires à ce réemploi seront accomplis par le dépositaire.

Article 8. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

L'Accord prend effet à compter de son dépôt à la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle (DDTEFP).

Toute organisation syndicale représentative de salariés au sein de l'Entreprise, non signataire de l'accord, pourra y adhérer dans les conditions prévues à l'article L. 132-9 du Code du travail.

Le présent PERCO est institué pour une durée de un an renouvelable chaque année par tacite reconduction.

Il peut être dénoncé à tout moment, moyennant un préavis de trois mois qui court à compter du lendemain du jour où la dénonciation est déposée auprès de la DDTEFP.

La dénonciation doit être notifiée tant à la DDTEFP, qu'aux partenaires sociaux et aux autres parties signataires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La dénonciation est sans conséquence sur l'indisponibilité des sommes épargnées qui, sauf cas de transfert légalement autorisé, continuent d'être gérées dans les conditions prévues par l'Accord. En tout état de cause, la liquidation définitive du PERCO ne pourra intervenir qu'à l'expiration du délai d'indisponibilité visé dans l'Accord, pour l'ensemble des Epargnants à la date de cette dénonciation.

Article 9. INFORMATION DU PERSONNEL

Lors de la conclusion de son contrat de travail, le salarié reçoit un livret d'épargne salariale présentant l'ensemble des dispositifs d'épargne salariale.

Le personnel est informé de l'accord par les voies d'affichage habituelles de l'Entreprise et notamment informatique (intranet). Dès signature du présent accord un exemplaire papier sera remis à chaque salarié.

Toute modification du PERCO ou des modalités d'abondement applicables dans l'Entreprise sera immédiatement communiquée par l'Entreprise à l'ensemble de son personnel par les voies d'affichage habituelles de l'Entreprise et notamment informatique (intranet) Dès signature du présent accord un exemplaire papier sera remis à chaque salarié.

Lors de chaque acquisition faite pour son compte à la suite de versements dans le PERCO, l'Epargnant recevra un relevé nominatif précisant notamment la date d'acquisition, le nombre de parts et dix millièmes de part acquis et le montant total d'acquisition.

En outre, il reçoit chaque année un relevé de la situation de son compte⁶.

Pour ce faire, chaque Epargnant s'engage à informer l'Entreprise et FEDERIS de ses changements d'adresse.

⁶ Le relevé d'opération pourra faire office de relevé annuel.

JEP

GP

HC



S'il ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, la conservation des parts de FCPE continue d'être assurée par FEDERIS auprès duquel l'intéressé peut les réclamer jusqu'à l'expiration de la prescription prévue à l'article 2262 du Code civil (30 ans, à la date de signature de l'accord). A l'expiration de ce délai, l'organisme gestionnaire procède à la liquidation des parts non réclamées et verse le montant ainsi obtenu au Fonds de Réserve pour les Retraites.

Article 10. REGLEMENT DES FCPE - CONSEIL DE SURVEILLANCE

La gestion de chaque Fonds Multi-entreprises régit par les dispositions de l'article L 214-39 du code monétaire et financier, est contrôlée par un Conseil de Surveillance composé de représentants des porteurs de parts et de représentants des entreprises.

Le règlement du Fonds détermine les modalités de désignation des représentants des porteurs de parts et de l'entreprise. Chaque entreprise est représentée par un salarié porteur de parts et une personne désignée par le Comité Central d'Entreprise.

Le conseil de surveillance est obligatoirement réuni chaque année pour examiner le rapport de la Société de Gestion sur les opérations du Fonds et les résultats obtenus pendant l'année écoulée.

Article 11. CAS DU DEPART DE L'ENTREPRISE

L'Epargnant quittant l'Entreprise reçoit un état récapitulatif de l'ensemble des sommes épargnées ou transférées dans le cadre des dispositifs d'épargne salariale.

Le premier état récapitulatif fait l'objet de l'établissement d'un livret d'épargne salariale remis à l'Epargnant.

L'Epargnant peut conserver ses avoirs dans le PERCO.

L'Epargnant peut également obtenir le transfert des sommes qu'il détient vers un autre PERCO dont il bénéficie au sein de la nouvelle entreprise qui l'emploie.

Il doit alors en faire la demande auprès de l'organisme chargé de la gestion du ou des nouveaux PERCO et en informer FEDERIS en précisant le nom et l'adresse de son nouvel employeur et de l'organisme chargé de la gestion du ou des nouveaux plans. Ce transfert entraîne la clôture du compte de l'Epargnant au titre du PERCO concerné par l'opération de transfert.

Article 12. FORMALITES DE DEPOT

Conformément aux dispositions de l'article L 132-10 du Code du travail et aux dispositions du Décret du 17 mai 2006, le présent accord sera déposé, à la diligence de l'employeur et après le délai d'opposition de 8 jours, en un **exemplaire** original adressé par courrier à la DDTE des DEUX SEVRES et une version sur support électronique, non signée des parties à la DEUX SEVRES par email à l'adresse suivante : dd-79.accord-entreprise@travail.gouv.fr accompagné d'un bordereau de dépôt et de la liste des établissements au sein desquels cet accord est applicable.

La signature de cet accord a été notifiée aux organisations syndicales et à la direction de TLD EUROPE le **26.11.2007**

Un exemplaire papier signé sera, en outre, déposé auprès du secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de NIORT.

JCP

GP

AG

Toute modification de l'accord fera l'objet d'un avenant conclu dans les mêmes formes que l'accord initial et déposé à la DDTEFP, l'Entreprise s'engageant par ailleurs à en informer FEDERIS EPARGNE SALARIALE par courrier expédié sans délai.

Article 13. LITIGES

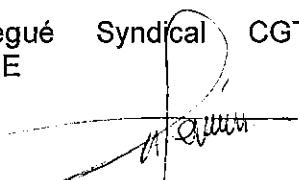
Avant de soumettre les différends aux tribunaux compétents, la direction de l'Entreprise et les Epargnants au PERCO s'efforceront de les résoudre à l'amiable au sein de l'Entreprise.

Fait à Saint Lin
Le 26-11-2007

Signatures :

Pour le Personnel

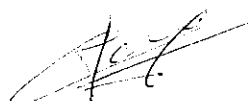
JCP PERON Délégué Syndical CGT
MONTLOUIS sur LOIRE



P GUICHARD Délégué Syndical CGT
Saint LIN



A GORRY Délégué Syndical CFDT
Saint LIN



Pour la Société

Hervé CRIQUILLION
Président de TLD EUROPE

